



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 26 Safar 1433 – 20 janvier 2012

155^{ème} année

N° 6

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination de ministres conseillers auprès de la Présidence de la République ..	275
Nomination du directeur du cabinet présidentiel	275
Nomination de conseillers principaux auprès de la Présidence de la République.....	275
Promotion au rang de colonel major au corps de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles.....	275
Nomination de conseillers auprès du Président de la République.....	275
Nomination d'attachés à la Présidence de la République	275

Présidence du Gouvernement

Nomination de chargés de mission.....	276
Nomination du secrétaire général du gouvernement	276
Nomination du chef du cabinet du Chef du Gouvernement	276
Nomination de conseillers auprès du Chef du Gouvernement.....	276
Nomination du président-directeur général de la télévision tunisienne.....	277
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'agence Tunis Afrique presse	277
Nomination d'administrateur au conseil d'administration de la société nouvelle d'impression, de presse et d'édition.....	277
Arrêté du chef du gouvernement du 18 janvier 2012, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives	277

Arrêté du chef du gouvernement du 18 janvier 2012, portant report du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives.....	277
Arrêté du chef du gouvernement du 18 janvier 2012, portant report du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives	278
Ministère de la Justice	
Démission d'un huissier de justice	278
Démission de notaires	278
Ministère de l'Intérieur	
Nomination d'un gouverneur.....	279
Nomination du directeur général, commandant de la garde nationale.....	279
Ministère des Droits de l'Homme et de la Justice Transitionnelle	
Décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012 , portant création du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle et fixation de ses attributions.....	279
Décret n° 2012-23 du 19 janvier 2012 , relatif à l'organisation du ministère des droits de l'homme et de la justice transitoire.....	280
Ministère des Finances	
Arrêté du ministre des finances du 18 janvier 2012, relatif à la fixation du montant maximum du micro-crédit et des conditions de son octroi par les institutions de micro finance	285
Arrêté du ministre des finances du 18 janvier 2012, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants	286
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 janvier 2012, portant délégation de signature	287

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATIONS

Par arrêté républicain n° 2012-2 du 14 janvier 2012.

Monsieur Mondher Rezgui est nommé ministre conseiller auprès du Président de la République.

Par arrêté républicain n° 3 du 14 janvier 2012.

Monsieur Imed Daïmi est nommé directeur du cabinet présidentiel avec rang et avantages de ministre conseiller auprès du Président de la République.

Par arrêté républicain n° 4 du 14 janvier 2012.

Monsieur Abdelaziz Krichen est nommé ministre conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires politiques, à compter du 1^{er} janvier 2012.

Par arrêté républicain n° 5 du 14 janvier 2012.

Monsieur Abdallah Kahlaoui est nommé ministre conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires étrangères, à compter du 14 décembre 2011.

Par arrêté républicain n°6 du 14 janvier 2012.

Monsieur Samir Ben Amor est nommé conseiller principal auprès du Président de la République, à compter du 1^{er} janvier 2012.

Par arrêté républicain n° 7 du 14 janvier 2012.

Est accordée à Monsieur Sami Ben Sik Salem, une promotion exceptionnelle au rang de colonel major au corps de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles.

Par arrêté républicain n° 8 du 14 janvier 2012.

Monsieur Sami Ben Sik Salem est nommé conseiller auprès du Président de la République.

Par arrêté républicain n° 9 du 14 janvier 2012.

Monsieur Chawki Abid est nommé conseiller auprès du Président de la République chargé des affaires économiques, à compter du 1^{er} janvier 2012.

Par arrêté républicain n° 10 du 14 janvier 2012.

Monsieur Anis Jaziri est nommé conseiller auprès du Président de la République chargé des affaires économiques, à compter du 1^{er} janvier 2012.

Par arrêté républicain n° 11 du 14 janvier 2012.

Monsieur Mokhtar Chamekh est nommé conseiller auprès du Président de la République chargé des affaires économiques, à compter du 14 décembre 2011.

Par arrêté républicain n° 12 du 14 janvier 2012.

Monsieur Lamjed Qdhami est nommé conseiller auprès du Président de la République chargé de l'informatique et de l'organisation, à compter du 1^{er} janvier 2012.

Par arrêté républicain n° 13 du 16 janvier 2012.

Madame Meriem Chakroun est nommée attachée à la Présidence de la République chargée du suivi des événements politiques à compter du 14 décembre 2011.

Par arrêté républicain n° 14 du 16 janvier 2012.

Madame Sana Gheni est nommée attachée à la Présidence de la République chargée des dossiers sociaux, à compter du 14 décembre 2011.

Par arrêté républicain n° 15 du 16 janvier 2012.

Monsieur Béchir Nefzi est nommé attaché à la Présidence de la République chargé des affaires asiatiques au département des affaires étrangères, à compter du 1^{er} janvier 2012.

Par arrêté républicain n° 16 du 16 janvier 2012.

Monsieur Wissem Tlili est nommé attaché à la Présidence de la République chargé des activités culturelles, à compter du 1^{er} janvier 2012.

Par arrêté républicain n° 17 du 18 janvier 2012.

Monsieur Sami Ben Amara est nommé conseiller principal auprès du Président de la République chargé du suivi des organismes sous la tutelle de la Présidence de la République, à compter du 14 décembre 2011.

Par arrêté républicain n° 18 du 18 janvier 2012.

Monsieur Ayoub Messaoudi est nommé conseiller principal auprès du Président de la République chargé de l'information, à compter du 14 décembre 2011.

Par arrêté républicain n° 19 du 18 janvier 2012.

Madame Maha Ben Gad'ha est nommée conseillère auprès du Président de la République chargée de l'organisation de l'activité présidentielle, à compter du 14 décembre 2011.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

NOMINATIONS

Par décret n° 2012-10 du 16 janvier 2012.

Monsieur Moez Hassayoun, assistant de l'enseignement supérieur, est nommé chargé de mission pour occuper le poste du chef du cabinet du ministre auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec l'assemblée nationale constituante.

Par décret n° 2012-11 du 16 janvier 2012.

Monsieur Hichem Hammi, conseiller au tribunal administratif, est nommé chargé de mission pour occuper le poste du chef du cabinet du ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Par décret n° 2012-12 du 16 janvier 2012.

Monsieur Ridha Abdelhafidh secrétaire général du gouvernement avec rang et avantages de ministre.

Le présent décret prend effet à compter du 24 décembre 2011.

Par décret n° 2012-13 du 16 janvier 2012.

Monsieur Néjib Khalfaoui conseiller des services publics, chef du cabinet du chef du gouvernement avec rang et avantages de secrétaire d'Etat.

Le présent décret prend effet à compter du 24 décembre 2011.

Par décret n° 2012-14 du 16 janvier 2012.

Monsieur Lotfi Zaitoune conseiller auprès du chef du gouvernement chargé des affaires politiques avec rang et avantages de secrétaire d'Etat.

Le présent décret prend effet à compter du 24 décembre 2011.

Par décret n° 2012-15 du 16 janvier 2012.

Monsieur Ridha Kozdorli conseiller auprès du chef du gouvernement avec rang et avantages de secrétaire d'Etat.

Le présent décret prend effet à compter du 30 décembre 2011.

Par décret n° 2012-16 du 16 janvier 2012.

Monsieur Nejmeddine Hamrouni conseiller auprès du chef du gouvernement chargé de la veille stratégique et de la perspective avec rang et avantages de secrétaire d'Etat.

Le présent décret prend effet à compter du 24 décembre 2011.

Par décret n° 2012-17 du 16 janvier 2012.

Monsieur Nouredine Kaabi conseiller auprès du chef du gouvernement chargé des affaires économiques avec rang et avantages de secrétaire d'Etat.

Le présent décret prend effet à compter du 24 décembre 2011.

Par décret n° 2012-18 du 16 janvier 2012.

Monsieur Habib Kchaou conseiller auprès du chef du gouvernement chargé des affaires sociales avec rang et avantages de secrétaire d'Etat.

Le présent décret prend effet à compter du 2 janvier 2012.

Par décret n° 2012-19 du 18 janvier 2012.

Monsieur Adnène Khidr est nommé président-directeur général de la télévision tunisienne.

Par arrêté du chef du gouvernement du 18 janvier 2012.

Monsieur Mohamed Ettaieb Youssfi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence Tunis Afrique presse en remplacement de Monsieur Mohamed Najib Ouerghi, et ce, à compter du 7 janvier 2012.

Par arrêté du chef du gouvernement du 18 janvier 2012.

Monsieur Mohamed Najib Ouerghi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nouvelle d'impression, de presse et d'édition en remplacement de Monsieur Hmida Ben Romdhan, et ce, à compter du 7 janvier 2012.

Arrêté du chef du gouvernement du 18 janvier 2012, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives.

Le chef du gouvernement,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 juin 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 10 décembre 2011, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire en chef ouvert par l'arrêté du Premier ministre du 10 décembre 2011, susvisé est reporté pour le 22 mars 2012 et jours suivants.

Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 20 février 2012.

Tunis, le 18 janvier 2012.

Le Chef du Gouvernement

Hamadi Jebali

Arrêté du chef du gouvernement du 18 janvier 2012, portant report du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives.

Le chef du gouvernement,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 juin 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 10 décembre 2011, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire conseiller de documents et d'archives ouvert par l'arrêté du premier ministre du 10 décembre 2011 susvisé est reporté pour le 22 mars 2012 et jours suivants.

Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 20 février 2012.

Tunis, le 18 janvier 2012.

Le Chef du Gouvernement

Hamadi Jebali

Arrêté du chef du gouvernement du 18 janvier 2012, portant report du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives.

Le chef du gouvernement,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 février 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 10 décembre 2011, portant ouverture du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de gestionnaire de documents et d'archives ouvert par l'arrêté du Premier ministre du 10 décembre 2011 susvisé est reporté pour le 22 mars 2012 et jours suivants.

Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 20 février 2012.

Tunis, le 18 janvier 2012.

Le Chef du Gouvernement

Hamadi Jebali

MINISTERE DE LA JUSTICE

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice du 18 janvier 2012.

La démission de Monsieur Ali Ben Mahmoud El Abed, huissier de justice à Sousse circonscription du tribunal de première instance de Sousse (1), est acceptée pour des raisons personnelles à partir de la date de la publication de cet arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Par arrêté du ministre de la justice du 18 janvier 2012.

La démission de Monsieur Mahmoud Ben Abdellatif Meziou, notaire à Sfax circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles à partir de la publication de cet arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Par arrêté du ministre de la justice du 18 janvier 2012.

La démission de Monsieur Ali Ben Salah Ghanam, notaire à Moknine circonscription du tribunal de première instance de Monastir, est acceptée pour des raisons personnelles.

NOMINATIONS

Par décret n° 2012-20 du 18 janvier 2012.

Monsieur Amor Chahbani est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Gabès.

Par décret n° 2012-21 du 17 janvier 2012.

Le colonel-major de la garde nationale Monstassar Sakkouhi est chargé des fonctions de directeur général, commandant de la garde nationale au ministère de l'intérieur.

**MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME
ET DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE**

Décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, portant création du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle et fixation de ses attributions.

Le Président du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n°2011-1 du 19 février 2011, relatif à l'amnistie générale,

Vu le décret-loi n° 2011-40 du 19 mai 2011, portant réparation des dégâts résultant des émeutes et mouvements populaires survenus dans le pays,

Vu le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, relatif à l'indemnisation des martyrs de la révolution 14 janvier et des blessés,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010, relatif à l'organisation du ministère de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, relatif à la nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après délibération du conseil des ministres et information du président de la république.

Décète :

Article premier - Il est créé en vertu du présent décret, le ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle.

Art. 2 - Le ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle est chargé de la présentation et du suivi de l'exécution de la politique portant sur les droits de l'Homme.

Il est également chargé, dans le cadre de son rôle de coordination et de consultation avec les autres ministères, les structures, les organisations et associations concernées, de contribuer à la préservation des droits de l'Homme, à la consécration de ses valeurs et à la propagation de la culture de ces droits ainsi qu'à la garantie de leur exercice conformément à la législation nationale, les conventions et les traités internationaux s'y rapportant.

Art. 3 - Le ministère développe un ensemble de stratégies pour traiter les atteintes aux droits de l'Homme commises dans le passé, basées sur la recherche de la vérité, le jugement et la réconciliation conformément aux principes de justice transitionnelle tel que adoptés au niveau national, afin de renforcer la transition démocratique et de contribuer à la réalisation de la réconciliation nationale.

Art. 4 - En matière de droits de l'Homme, le ministère est chargé notamment, de :

- contribuer au développement du système des droits de l'Homme et des mécanismes de leur protection.

- concevoir une politique stratégique en matière de droits de l'Homme et de droit international humanitaire.

- proposer et élaborer les projets de textes juridiques portant sur les droits de l'Homme, examiner les projets de textes y afférent qui lui sont présentés, fournir des consultations portant sur les problèmes et les projets relevant de ses attributions et assurer le suivi de l'élaboration des rapports nationaux comportant notamment les obligations nationales.

- examiner les conventions internationales et régionales, bilatérales et multilatérales relatives aux droits de l'Homme et au droit international humanitaire, proposer leur ratification et veiller à ce que la législation nationale leur soit conforme.

- proposer, élaborer et exécuter les programmes de sensibilisation, de formation et d'encadrement en matière des droits de l'Homme.

- coordonner avec les différents ministères, structures et institutions nationales œuvrant dans le domaine des droits de l'Homme.

- relancer le travail associatif en matière des droits de l'Homme en collaboration avec les associations, les institutions, les organisations nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales, ainsi qu'avec toutes les compétences œuvrant dans le domaine des droits de l'Homme à l'intérieur du pays et à l'étranger.

- promouvoir le partenariat et l'échange entre les structures concernées par les droits de l'Homme au sein des ministères, des organisations et des associations actives en la matière.

- élaborer les recherches, les études, les consultations et les rapports concernant l'état des droits de l'Homme, promouvoir les méthodes de l'analyse des données et des statistiques, les rassembler dans une base de données afin d'être utilisés par les parties concernées et les publier au profit du public à travers les différents médias.

- détecter les projets de coopération internationale en matière de droits de l'Homme et rassembler les éventuelles possibilités de soutien.

Art. 5 - En matière de justice transitionnelle, le ministère est chargé, notamment, de :

- organiser des consultations concernant le cadre juridique de la justice transitionnelle et les moyens de sa consécration, en rassemblant les parties gouvernementales concernées et la société civile, ainsi que de proposer les projets de textes juridiques y afférents.

- élaborer les recherches, les études et les consultations à propos de la justice transitionnelle, développer les méthodes de l'analyse des données et des statistiques et les rassembler dans une base de données afin d'être utilisés dans l'exercice de ses attributions.

- proposer les mesures d'urgence en faveur des blessés de la révolution et des familles des martyrs en collaboration avec les ministères et les structures concernées.

- veiller à la divulgation de la vérité et déterminer les responsables.

- contribuer à la réadaptation des victimes des exactions, leur venir en aide, les réintégrer dans la société et les réhabiliter.

Art. 6 - Sont abrogées les dispositions des articles 32, 33, 34 et 35 du décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010 susvisé.

Art. 7 - Le ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2012.

Le Chef du Gouvernement

Hamadi Jebali

Décret n° 2012-23 du 19 janvier 2012, relatif à l'organisation du ministère des droits de l'homme et de la justice transitionnelle.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, les textes qui l'ont modifiée ou complétée et surtout la loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2009-2251 du 31 juillet 2009,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,

Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, tel que modifié par le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'homme,

Vu le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, fixant les attributions du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après délibérations du conseil des ministres, et après information du Président de la République.

Décrète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle comprend :

- le cabinet,
- l'inspection générale,
- les services communs,
- les services spéciaux,
- les services extérieurs.

Art. 2 - Le ministre des droits de l'homme et de la justice transitoire, peut créer par arrêté, en cas de besoin, des commissions d'études de recherches et de réflexion et leur confier des missions occasionnelles entrant dans le cadre des prérogatives du ministère afin de préparer ou étudier un sujet ou suivre une affaire.

Chapitre II

Le cabinet

Art. 3 - Le cabinet est chargé des tâches que le ministre lui confie et notamment :

- examiner les affaires présentées au ministre et les suivre,
- informer le ministre de l'activité générale du ministère,
- transmettre les décisions du ministre aux responsables du ministère et veiller à leur exécution et suivi,
- promouvoir la coopération internationale et établir des liens avec les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales exerçant dans le domaine des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle,

- coordonner entre les services du ministère et toutes les instances et organisations nationales et les médias pour faciliter ses relations avec le ministère.

Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté par des chargés de mission et des attachés au cabinet.

Art. 4 - Sont rattachées au cabinet les structures suivantes :

- le bureau d'ordre central,
- le bureau des études de la planification et de la programmation,
- le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels et les conseils interministérielles, et des relations avec l'assemblée nationale constituante,
- le bureau des relations avec le citoyen,
- le bureau des affaires juridiques,
- le bureau des compétences,
- le bureau de l'information, de l'accueil et des relations publiques,
- le bureau de la sécurité et de la permanence.

Art. 5 - Le bureau d'ordre central est chargé notamment de :

- recevoir les correspondances, les enregistrer et les envoyer,
- répartir les correspondances et les suivre.

Le bureau d'ordre central est dirigé par un sous-directeur d'administration centrale.

Art. 6 - Le bureau des études de la planification et de la programmation est chargé notamment de :

- regrouper les statistiques du ministère, les analyser et les diffuser,
- participer à l'élaboration des programmes et stratégies du ministère,
- participer à l'élaboration des plans généraux du ministère,
- élaborer les études entrant dans les domaines de compétences du ministère en collaboration avec les instances concernées,
- évaluer les résultats des plans de développement relatifs aux prérogatives du ministère et proposer des projets et programmes à inclure dans ces plans.

Le bureau des études de la planification et de la programmation est dirigé par un membre du cabinet assisté par un sous-directeur d'administration centrale et un chef de service d'administration centrale.

Art. 7 - Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels, des réunions ministérielles, et des relations avec l'assemblée nationale constituante est chargé notamment de :

- préparer les dossiers des conseils ministériels et des relations avec l'assemblée nationale constituante,
- suivre l'exécution des décisions des conseils ministériels relatifs aux activités du ministère et des établissements sous tutelle,
- préparer des rapports périodiques sur l'exécution de ces décisions,
- préparer les dossiers soumis aux réunions de l'assemblée nationale constituante, discuter les lois et assurer leur suivi.

Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels, conseils ministérielles, et des relations avec le l'assemblée nationale constituante est dirigé par un membre du cabinet assisté par un chef de service.

Art. 8 - Le bureau des relations avec le citoyen est chargé notamment de :

- accueillir les citoyens, recevoir leurs plaintes et, les étudier avec les services concernés en vue de trouver les solutions appropriées,
- répondre aux citoyens directement ou par voie postale,
- informer les citoyens sur les procédures et les circuits administratifs en vigueur afin de leur fournir directement les différents services,
- rassembler les dossiers en provenance du médiateur administratif, les étudier et coordonner avec les services du ministère afin de trouver les solutions adéquates,
- repérer les obstacles au niveau des procédures administratives en analysant les requêtes des citoyens et proposer les réformes appropriées.

Le responsable du bureau des relations avec le citoyen est désigné conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 931549 du 26 juillet 1993, relatif à la création des bureaux des relations avec le citoyen.

Art. 9 - Le bureau des affaires juridiques est chargé notamment de :

- étudier les problèmes juridiques que le ministre lui confie,

- collecter les données et les analyser,
- répondre aux consultations des différents services du ministère dans les affaires ayant un caractère juridique,
- contribuer avec les services concernés à la préparation des projets de textes juridiques se rapportant à l'activité du ministère,
- examiner et suivre les affaires judiciaires et administratives en collaboration avec les services du chef du contentieux de l'Etat.

Le bureau des affaires juridiques est dirigé par un membre du cabinet assisté par un sous-directeur d'administration centrale et un chef de service d'administration centrale.

Art. 10 - Le bureau des compétences est chargé notamment de :

- tenir une banque de données des compétences nationales et des compétences tunisiennes à l'étranger en matière des droits de l'homme et de la justice transitionnelle,
- tenir une liste des associations exerçant dans le domaine des droits de l'Homme et suivre leurs rapports périodiques et leurs programmes d'activités,
- suivre les conférences internationales en Tunisie.

Le bureau des compétences est dirigé par un membre du cabinet.

Art. 11 - Le bureau de l'information de l'accueil et des relations publiques est chargé notamment de :

- établir et organiser des relations avec les médias,
- collecter les informations journalistiques intéressant l'activité du ministère, les analyser et les publier,
- assurer les activités d'accueil et les relations publiques.

Le bureau de l'information de l'accueil et des relations publiques est dirigé par un membre du cabinet assisté par un chef de service d'administration centrale.

Art. 12 - Le bureau de la sécurité et de la permanence est chargé notamment de :

- gérer les affaires de la sécurité interne du ministère,
- assurer la continuité et l'organisation des services en dehors des horaires de travail.

Le bureau de la sécurité et de la permanence est dirigé par un chef de service d'administration centrale.

Chapitre III

L'inspection générale

Art. 13 - L'inspection générale est chargée notamment de :

- assurer les fonctions de contrôle et d'inspection en matière de gestion administrative et financière des services centraux et des services externes du ministère et des établissements sous-tutelle,
- préparer et présenter au ministre les rapports sur les résultats de toute opération de contrôle, et suivre l'exécution des décisions qui en résultent,
- mener les enquêtes administratives et disciplinaires que le ministre décide de lui confier,
- donner son avis sur les projets de textes relatifs à l'organisation administrative et financière que le ministre lui soumet,
- répondre aux consultations relatives à la gestion administrative et financière des services centraux et régionaux du ministère et des établissements sous-tutelle,

Art. 14 - L'inspection générale comprend les cadres inspecteurs suivants :

- un inspecteur général avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale,
- un inspecteur principal avec rang et avantages de directeur d'administration centrale,
- deux inspecteurs principaux adjoints avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale,
- quatre inspecteurs administratifs et financiers avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Les membres de l'inspection générale sont nommés par décret sur proposition du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé.

Chapitre IV

Les services communs

Art. 15 - La direction générale des services communs est chargée de coordonner entre les différentes directions sur lesquelles elle a un droit de regard et de contrôler ses activités.

La direction générale des services communs est dirigée par un directeur général d'administration centrale.

Art. 16 - La direction générale des services communs comprend :

- la direction des affaires administratives et financières,

- la direction de l'informatique de l'organisation et de l'archivage,

- la sous-direction des bâtiments et de l'équipement.

Art. 17 - La direction des affaires administratives et financières est chargée, notamment, de :

- gérer les ressources humaines, et suivre les carrières des agents,
- diriger les activités sociales et culturelles.,
- coordonner les missions de formation et d'encadrement,
- payer les traitements et salaires des agents du ministère,
- préparer, suivre et engager les budgets de fonctionnement et d'équipement du ministère,
- l'achat et la gestion des fournitures et des équipements nécessaires au bon fonctionnement des services du ministère.
- préparer les marchés des fournitures et des équipements.

Art. 18 - La direction des affaires administratives et financières comprend :

- la sous-direction des affaires administratives dirigée par un sous-directeur d'administration centrale et comprend :

- * le service de la gestion des ressources humaines.
- * le service des recrutements et de la formation.
- * le service des activités sociales et culturelles.

- la sous-direction des affaires financières dirigée par un sous-directeur d'administration centrale et comprend :

- * le service des traitements et salaires et de l'intervention publique.
- * le service de la préparation du budget et de son suivi.
- * le service de la comptabilité.

- le service du secrétariat permanent de la commission ministérielle des marchés publics.

Art. 19 - La direction de l'informatique de l'organisation et de l'archivage est chargée notamment de :

- promouvoir l'utilisation de l'informatique, préparer un plan dans ce sens, l'exécuter et le suivre,
- traiter les données informatiques et les exploiter,
- assurer la maintenance des équipements et des applications informatiques,
- assurer la sécurité des réseaux informatiques,
- structurer la démarche de l'administration électronique et la mettre en œuvre dans les différents services du ministère,

- gérer les archives du ministère et mettre en œuvre de nouvelles méthodes pour promouvoir la gestion administrative,

- étudier et proposer les mesures pouvant améliorer l'organisation administrative du ministère.

- préserver les archives du ministère et préparer et diffuser un guide des différentes publications.

Art. 20 - La direction de l'informatique de l'organisation et de l'archivage comprend :

- la sous-direction de l'informatique qui comprend :

- * le service de l'exploitation.

- * le service de la maintenance et du développement.

- la sous-direction de l'organisation qui comprend :

- * le service de l'organisation des méthodes et de la qualité des prestations administratives.

- la sous-direction de l'archivage qui comprend :

- * le service de la sauvegarde de la maintenance et du développement.

Art. 21 - La sous-direction des bâtiments et de l'équipement est chargée notamment de :

- Contrôler la gestion des bâtiments et des équipements.

- préparer les dossiers d'appels d'offres relatifs à l'acquisition des équipements du ministère.

- préparer les dossiers des marchés à conclure avec les fournisseurs.

- procéder à des études techniques en vue d'instruire les dossiers d'appels d'offres relatifs aux projets de constructions.

Art. 22 - La sous-direction des bâtiments et de l'équipement comprend :

- le service des études et du suivi.

- le service des bâtiments et des équipements.

Chapitre V

Les services spécifiques

Art. 23 - Les services spécifiques sont composés de la direction générale des droits de l'Homme, de la direction générale de la justice transitoire et de la direction générale des relations publiques et de la coopération internationale.

Art. 24 - La direction générale des droits de l'Homme est chargée notamment de :

- promouvoir la stratégie des droits de l'homme et les mécanismes de sa protection.

- aider à diffuser la culture des droits de l'Homme et à former les intervenants dans le domaine.

- préparer et proposer les projets des textes de lois relatifs aux droits de l'Homme.

- donner son avis au sujet des textes de lois relatifs aux droits de l'Homme.

- coordonner et collaborer avec les composantes de la société civile dans les domaines ayant trait aux droits de l'Homme.

Art. 25 - La direction générale des droits de l'Homme comprend :

- la direction des études et de l'évaluation qui comprend :

- * la sous-direction de la promotion de la législation relative aux droits de l'homme et qui comprend :

- le service de la collecte des textes de la documentation, de la recherche et des études.

- * la sous-direction de l'évaluation, dirigée par un sous-directeur d'administration centrale assisté par un chef de service d'administration centrale.

- la direction de la gestion et du suivi qui comprend :

- * la sous-direction de la gestion qui comprend :

- le service des requêtes des plaintes et de l'orientation.

- le service de la coopération et de la coordination avec les associations.

- * la sous-direction du suivi qui comprend :

Le service du suivi, de la coordination et de la coopération avec les ministères intéressés.

Art. 26 - La direction générale de la justice transitionnelle est chargée notamment de :

- organiser les consultations et les forums en matière de justice transitionnelle.

- préparer et proposer les projets des textes de lois relatifs à la justice transitionnelle.

Art. 27 - La direction générale de la justice transitoire comprend :

- la direction des études et de la programmation qui comprend :

- * la sous-direction des statistiques, de l'analyse et de la programmation, dirigée par un sous-directeur d'administration centrale assisté par un chef de service d'administration centrale.

- * la sous-direction des études en matière de justice transitionnelle, dirigée par un sous-directeur d'administration centrale assisté par un chef de service d'administration centrale.

* la sous-direction des consultations et de relations publiques, dirigée par un sous-directeur d'administration centrale assisté par un chef de service d'administration centrale.

- la direction de la gestion et du suivi qui comprend :

* la sous-direction de la gestion dirigée par un sous-directeur d'administration centrale aidé par un chef de service d'administration centrale.

* la sous-direction du suivi et de l'orientation dirigée par un sous-directeur d'administration centrale aidé par un chef de service d'administration centrale.

Le ministre peut, en cas de besoin, proposer la création des unités de gestion par objectifs pour mener des missions ou des projets définis dans le temps.

Art. 28 - La direction générale des relations et de la coopération internationale est chargée notamment de :

- coopérer avec les instances et les organisations internationales gouvernementales et non-gouvernementales exerçant dans les domaines des droits de l'Homme.

- proposer la ratification des conventions internationales afférentes.

- préparer et organiser les forums et rencontres internationaux.

- suivre et préparer les rapports nationaux et internationaux afférents.

Art. 29 - La direction générale des relations et de la coopération internationales comprend :

- la direction de la coopération internationale avec les organisations qui comprend :

* la sous-direction des organisations internationales.

* la sous-direction des organisations régionales.

* la sous-direction des organisations non-gouvernementales.

- la direction de la coopération avec les pays qui comprend :

* la sous-direction de la coopération bilatérale.

* la sous-direction de la coopération multilatérale.

Chapitre V

Les services extérieurs

Art. 30 - Les services extérieurs sont créés par décret sur proposition du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle.

Art. 31 - Le ministre des finances et le ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2012.

Le Chef du Gouvernement

Hamadi Jebali

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 18 janvier 2012, relatif à la fixation du montant maximum du micro-crédit et des conditions de son octroi par les institutions de micro finance.

Le ministre des finances,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant l'organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de micro finance.

Arrête :

Article premier - Le montant maximum du micro-crédit et la durée maximale de son remboursement sont fixés comme suit :

- cinq mille dinars (5.000D) et une durée maximale de remboursement de trois ans pour les associations. Toutefois, ce montant ne doit pas dépasser mille dinars (1.000D) au titre des crédits accordés pour le financement des besoins visant l'amélioration des conditions de vie,

- à vingt mille dinars (20.000D) et une durée maximale de remboursement de cinq (5) ans pour les sociétés anonymes. Toutefois, ce montant ne doit pas dépasser trois mille dinars (3.000D) au titre des crédits accordés pour le financement des besoins visant l'amélioration des conditions de vie.

Le montant total de 5.000D ou 20.000D inclut l'ensemble des crédits en cours accordés par l'institution de micro finance, y compris :

- les crédits éventuels accordés pour l'amélioration des conditions de vie,

- et les autres crédits accordés par d'autres institutions de micro finance.

Art. 2 - Le taux d'intérêt annuel maximum appliqué au micro-crédit accordé par l'institution de micro finance est fixé à 5%.

L'institution de micro finance peut aussi prélever sur le bénéficiaire du micro crédit une commission d'étude sur dossier de 2,5% flat du montant du crédit.

Les conditions de crédit susvisées s'appliquent aux micro-crédits accordés sur des ressources budgétaires mobilisées dans le cadre de conventions conclues avec la banque tunisienne de solidarité.

Le taux d'intérêt des micro-crédits accordés sur des ressources autres que celles susvisées, tient compte des dépenses effectives nécessaires à l'octroi de ces crédits et notamment le coût des ressources, des opérations d'encadrement et de formation et les frais d'exploitation.

Art. 3 - Le montant total des crédits accordés par chaque institution de micro finance pour le financement des besoins visant l'amélioration des conditions de vie ne doit pas dépasser 15% de l'encours global de leur portefeuille de crédit.

Art. 4 - Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2012.

Le ministre des finances

Houcine Dimassi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hamadi Jebali

Arrêté du ministre des finances du 18 janvier 2012, portant publication des taux d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants.

Le ministre des finances,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant l'organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs, telle que modifiée par la loi n° 2008-56 du 4 août 2008,

Vu le décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publication et notamment son article 5,

Vu le taux d'intérêt effectif moyen relatif au deuxième semestre 2011, déterminé par la banque centrale de Tunisie au titre de chaque catégorie de concours bancaire.

Arrête :

Article unique - Le tableau suivant comporte le taux d'intérêt effectif moyen relatif au deuxième semestre 2011 pour chaque catégorie de concours bancaire ainsi que le seuil du taux d'intérêt excessif correspondant au titre du premier semestre 2012.

Catégorie des concours	Taux d'intérêt effectif moyen (%)	Seuil du taux d'intérêt excessif correspondant (%)
1- Leasing mobiliers et immobiliers	9,38	11,25
2- Crédits à la consommation	7,87	9,44
3 - Découverts matérialisés ou non par des effets	7,86	9,43
4- Crédits à l'habitat financés sur les ressources ordinaires des banques	7,22	8,66
5- Crédits à long terme	6,29	7,54
6- Crédits à moyen terme	6,24	7,48
7 - Crédits à court terme découverts non compris	6,20	7,44

Tunis, le 18 janvier 2012.

Le ministre des finances

Houcine Dimassi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hamadi Jebali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 janvier 2012, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011 portant nomination de chef du gouvernement.

Arrête :

article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, les Mesdames et Messieurs mentionnés dans le tableau ci-dessous sont autorisés à signer par délégation du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tous les actes entrant dans le cadre de leurs attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Prénom et nom	Grade	Fonction
Mohamed Abdellatif Moumen	Administrateur conseiller	Inspecteur général
Taieb Ben Mansour	Administrateur en chef	Directeur général des services communs
Rachid Ghir	Professeur d'enseignement supérieur	Directeur général de la recherche scientifique
Khaled Nasraoui	Architecte général	Directeur général des bâtiments et de l'équipement
Mohamed Manef Ben Abderraba	Professeur d'enseignement supérieur	Directeur général des études technologiques
Jelal Ezzine	Professeur d'enseignement supérieur	Directeur général de la coopération internationale
Mohamed Kerkni	Professeur d'enseignement supérieur	Directeur général de la valorisation de la recherche.
Fethi Elkhiri	Professeur principal hors classe de l'enseignement	Directeur général de l'office des œuvres universitaires pour le centre
Ammar Belmabrouk	Professeur principal hors classe de l'enseignement	Directeur du personnel enseignant à la direction générale de l'enseignement supérieur
Saloua Baccouche épouse Krichen	Administrateur conseiller	Directeur des ressources humaines à la direction générale des services communs
Safia Jaibi	Professeur principal de l'enseignement secondaire	Directeur de l'organisation et des méthodes à la direction générale des services communs
Abdessattar Badr	Inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires	Directeur de la coopération bilatérale à la direction générale de la coopération internationale
M'naouar Touahria	Professeur principal de l'enseignement secondaire	Directeur de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat
Mlaouah Ammar	Conseiller des services publics	Directeur des réformes à la direction générale de la rénovation universitaire
Mohamed Bouraoui	Architecte en chef	Directeur des bâtiments à la direction générale des bâtiments et de l'équipement

Prénom et nom	Grade	Fonction
Leila Dridi	Administrateur conseiller	Directeur du contentieux à la direction générale des affaires juridiques et du contentieux
Abderraouf Ben Fkih Mabrouk	Ingénieur en chef	Directeur des structures de recherche à la direction générale de la recherche scientifique
Mohamed Nejib Lazhari	Professeur d'enseignement supérieur	Directeur des programmes et du partenariat scientifique à la direction générale de la recherche scientifique
Hassen Frai	Administrateur conseiller	Directeur des services communs à l'office des œuvres universitaires pour le Nord
Mohamed Dhrif	Administrateur conseiller	Directeur des affaires financières à la direction générale des services communs
Makrem Idriss	Administrateur conseiller	Directeur de l'appui et des prestations à la direction générale des services communs.
Montasser Elmaleh	Administrateur conseiller	Sous-directeur du personnel administratif, technique et ouvrier à la direction générale des services communs.
Souleima Ben Moussa épouse Salem	Administrateur	Sous-directeur de la gestion administrative du personnel enseignant et de la recherche à la direction générale des services communs
Meriem Skandaji épouse Kallel	Administrateur	Sous-directeur des concours, de la formation et de la promotion de l'action sociale et culturelle à la direction générale des services communs.
Abdessater Bsaies	Analyste	Chef de service des bourses et des aides sociales à l'office des œuvres universitaires pour le nord

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet, à compter du 24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 janvier 2012.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Moncef Ben Salem

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hamadi Jebali